



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº	: 2006.71.52.002082-6
REQUERENTE	: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
REQUERIDO	: VALTER JOSE BARIN
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

VOTO

O autor originalmente recebia o adicional de periculosidade com base na legislação trabalhista. A Lei nº 8.270/91 reduziu os percentuais dos adicionais de periculosidade e de insalubridade para todos os servidores civis da União, autarquias e fundações públicas federais. O § 5º do art. 12 dessa lei transformou em vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI a diferença entre o valor pago a título de adicional de insalubridade ou de periculosidade, com base na legislação anterior, e o devido com base nessa nova legislação. A sentença considerou que todos os aumentos do vencimento básico, sejam eles decorrentes de reestruturação de tabelas, alterações de padrão, progressões funcionais ou de outros reajustes, devem incidir sobre a referida VPNI. A Turma Recursal manteve a sentença pelos próprios fundamentos.

A ré arguiu contrariedade à jurisprudência dominante do STJ. Citou acórdão paradigma da Sexta Turma, segundo o qual “a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. - VPNI não pode ser reajustada quando houver aumento do vencimento de cada servidor, mas sim quando houver uma revisão da remuneração geral dos servidores”.

O autor alegou em contrarrazões que o pedido de uniformização indicou um único acórdão paradigma da Quinta Turma do STJ, que não serve para comprovar jurisprudência dominante. A objeção não procede. A ementa do acórdão paradigma menciona que o entendimento adotado está “de acordo com este Superior Tribunal de Justiça”. E o voto da ministra relatora cita julgados tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do STJ. Aplica-se a Questão de Ordem nº 5 da TNU: “Um precedente do Superior Tribunal de Justiça é suficiente para o conhecimento do pedido de uniformização, desde que o relator nele reconheça a jurisprudência predominante naquela Corte”.

A divergência jurisprudencial está adequadamente demonstrada.

O art. 12, § 5º, da Lei nº 8.270/91 dispôs que a diferença de valores decorrente da redução dos percentuais do adicional de periculosidade para os servidores civis da União, autarquias e fundações públicas federais continuaria sendo paga sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada. E também previu que a esses valores de VPNI seriam aplicáveis “os mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos”. Eis o teor da norma jurídica:

“§ 5º Os valores referentes a adicionais ou gratificações percebidos sob os mesmos fundamentos deste artigo, superiores aos aqui estabelecidos, serão mantidos a título de



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

vantagem pessoal, nominalmente identificada, para os servidores que permaneçam expostos à situação de trabalho que tenha dado origem à referida vantagem, aplicando-se a esses valores os mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos.”

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça interpretou que a lei, ao mencionar que a VPNI deveria ser corrigida com base nos “mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos”, adotou como critério de reajuste os índices de revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal, e não os índices específicos de reajuste dos vencimentos da categoria profissional do beneficiário da VPNI:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. LEI Nº 8.270/91.

I - O § 5º do art. 12 da Lei nº 8.270/91 transformou em vantagem pessoal nominalmente identificada a diferença entre o valor pago a título de adicional de insalubridade, com base na legislação anterior, e o devido com base nessa nova legislação.

II - Transformada em vantagem pessoal, esta se desvincula do adicional de insalubridade que lhe deu origem, e, por consequência, da sua base de cálculo, não subsistindo o direito de sujeitar-se aos mesmos reajustes desta, nem tampouco de sobre ela haver qualquer repercussão em caso de reestruturação de tabelas de vencimentos dos cargos, ressalvada, apenas, a revisão geral anual (art. 37, X, CR/88).

III - Compreende-se, assim, que a determinação de que haja a incidência dos “percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos” sobre a VPNI (art. 12, §5º, in fine) corresponde, apenas, à revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da CR.

Embargos de divergência desprovidos.”

(EREsp 380.297/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJ 04/06/2007, p. 297)

A Terceira Seção reiterou esse entendimento no seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REAJUSTE.

1. Transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada, o adicional de insalubridade desvincula-se do percentual anteriormente fixado, ficando sujeito apenas aos reajustes gerais e anuais de vencimentos.

2. Precedentes da 3ª Seção.

3. Embargos de divergência rejeitados.”

(EREsp 414010/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Terceira Seção, DJe 06/08/2008)

Deve, portanto, ser uniformizado o entendimento de que à parcela do adicional de insalubridade ou de periculosidade transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada na forma da Lei nº 8.270/91 não se aplicam os índices de aumento do vencimento básico, mas apenas os índices de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais.

Isto posto, dou provimento ao pedido para reformar integralmente o acórdão recorrido.

Este julgado está indicado como representativo de controvérsia. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

É como voto.



ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRAPRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Requerente:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -UFSM
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	VALTER JOSE BARIN
Proc./Adv.:	LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.:	2006.71.52.002082-6

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juízes Federais Adel Oliveira, Rogério Alves, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Monteiro, Kyu Soon Lee e Rogério Abreu, em substituição ao Juiz Janilson Siqueira.

Brasília, 20 de fevereiro de 2013.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº	: 2006.71.52.002082-6
REQUERENTE	: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
REQUERIDO	: VALTER JOSE BARIN
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

EMENTA

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI 8.270/91. VPNI. INAPLICABILIDADE DE PERCENTUAL DE AUMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO. APLICABILIDADE DOS ÍNDICES DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.

1. Uniformizado o entendimento de que à parcela do adicional de insalubridade ou de periculosidade transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada na forma da Lei nº 8.270/91 não se aplicam os índices de aumento do vencimento básico, mas apenas os índices de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais. Precedentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incidente provido.
3. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dar provimento ao incidente de uniformização.

Brasília, 20 de fevereiro de 2013.


ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator